CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

(DM 05 agosto 2011, art. 4 – Aggiornamento Nota DCPREV 15480 del 16 ottobre 2019)

Modulo 4.8: **La sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro** (art.46 D.lgs. 81/2008)

12 ottobre 2026

Ing. Angelo Gucciardi– Comando Provinciale VV.F. - Trieste

Art.46 D.lgs. 81/2008

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.





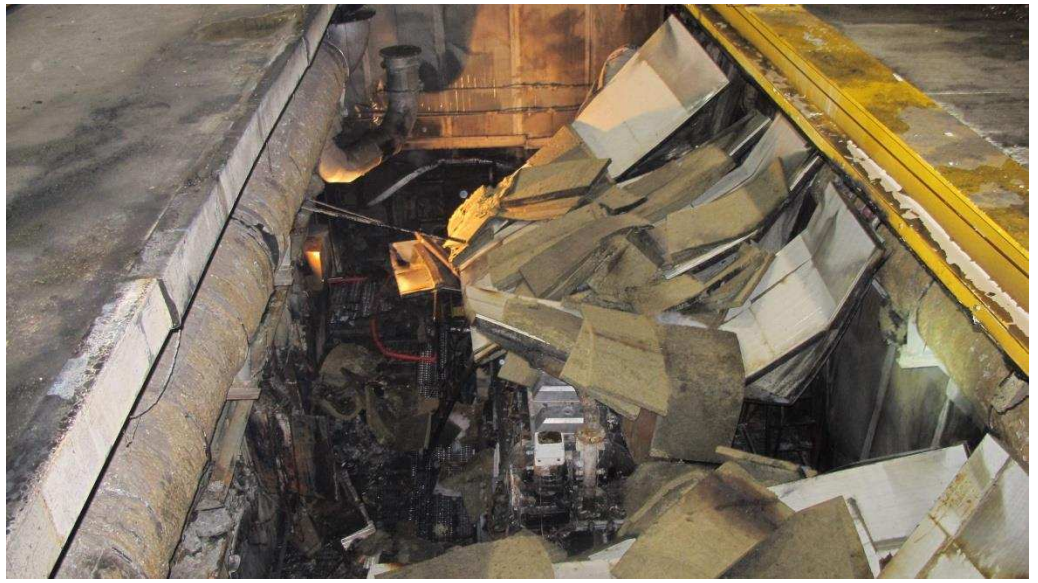
Università di Trieste





Albergo a Trieste







Azienda a Trieste





Ospedale di Trieste





Azienda a Trieste

il TUS definisce un sistema globale di organizzazione e gestione della sicurezza, basandosi su seguenti **principi cardine**:

Principio sostanzialistico

- Le definizioni di **lavoratore, datore di lavoro** e di **azienda,** fornite dall'art. 2 del d. lgs. n. 81/2008, sono largamente improntate a **criteri sostanziali** che prescindono dalla formale qualificazione dei rapporti giuridici, **facendo perno sull'elemento organizzativo**.

Principio di universalità della tutela

- La tutela si applica a **tutti** i settori e a **tutte** le tipologie di rischio (art. 3)
- Nozione **onnicomprensiva di salute** (art. 2 co. 1 lett. o) - *Il d.lgs. n. 81/2008 adotta una nozione estesa del concetto di salute definendola: "**uno stato di completo benessere fisico, mentale e** sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità".*
- Nozione ampia di **lavoratore** (art. 2 co. 1 e art. 3 co. 4)

Principio di effettività

- Le responsabilità giuridiche che gravano sui specifici soggetti sono individuate sulla base delle **mansioni svolte in concreto**, a prescindere da qualsiasi **investitura formale** (art. 299)

L'area applicativa del TUS è riferita a "**tutti i settori di attività, privati e pubblici**" e "**tutte le tipologie di rischio**" (principio di universalità della tutela);



E' ribadita all'art. 3 comma 2 la previsione di discipline differenziate per settori ed ambiti lavorativi particolari (tra cui il **Dipartimento dei VV.F.**) nei quali le norme del d.lgs. n. 81/2008 si applicano tenendo conto delle "***effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative***".





.. ***per approfondire***

I soggetti tutelati dalle disposizioni del TUS sono "***tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati ed autonomi***", cui si aggiungono i **soggetti equiparati**: in definitiva viene ricompresa la tutela per ogni lavoratore impiegato a qualsiasi titolo in un'organizzazione, anche a soli scopi formativi, prescindendo dalla tipologia contrattuale per cui presta l'attività.

Il capo III del titolo I del d. lgs. n. 81/2008, è dedicato alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Attraverso l'elencazione delle **misure generali di tutela**, il TUS ha operato una specificazione del generale obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. prevedendo una serie di adempimenti al cui vertice si colloca la "**valutazione dei rischi**".

L'esito della valutazione dei rischi deve essere riportato in un documento programmatico e operativo (c.d. **documento di valutazione dei rischi – DVR**) finalizzato all'individuazione delle misure da adottare per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati (in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico), nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.



.. ***per approfondire***

L'obbligo di valutare **tutti i rischi** *(principio di universalità della tutela)* , disposto dal legislatore del TUS, rimanda direttamente all'oggetto della valutazione dei rischi: tra questi sono espressamente previsti i rischi da stress lavoro-correlato quelli connessi alla gravidanza, quelli pertinenti alle differenze di genere, di età, di provenienza da altri paesi e infine quelli legati alla specifica tipologia contrattuale con cui viene prestato il lavoro.

Oltre il fondamentale obbligo di **valutazione dei rischi** e l'individuazione delle necessarie misure di tutela idonee a eliminare o a diminuire la presenza dei rischi, assumono particolare rilievo gli obblighi relativi all'**informazione** e alla **formazione,** che si confermano i capisaldi della **partecipazione attiva dei lavoratori** alla gestione della sicurezza.





Sempre correlato al principio di valutazione del rischio vige, inoltre, l'obbligo di sottoporre il lavoratore a **sorveglianza sanitaria**, nelle ipotesi di individuazione di situazioni di rischio specifiche e comunque nei casi rappresentati dalla norma (art. 41).

.. ***per approfondire*** L'obbligo di formazione, già previsto nel precedente quadro normativo per i lavoratori e per i rappresentanti della sicurezza (RLS), viene esteso dal TUS anche a favore dei dirigenti e dei preposti (si veda l'art. 15,).

Tra le misure generali di tutela, ed i correlati obblighi che ne discendono, vale la pena segnalare i più significativi :

- l'individuazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze (**addetti antincendio** e **addetti al primo soccorso**)
- la messa a disposizione di idonei **dispositivi di protezione individuale** (D.P.I.)
- l'adempimento degli obblighi di **addestramento**;
- l'adozione delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza (**piani di emergenza**);

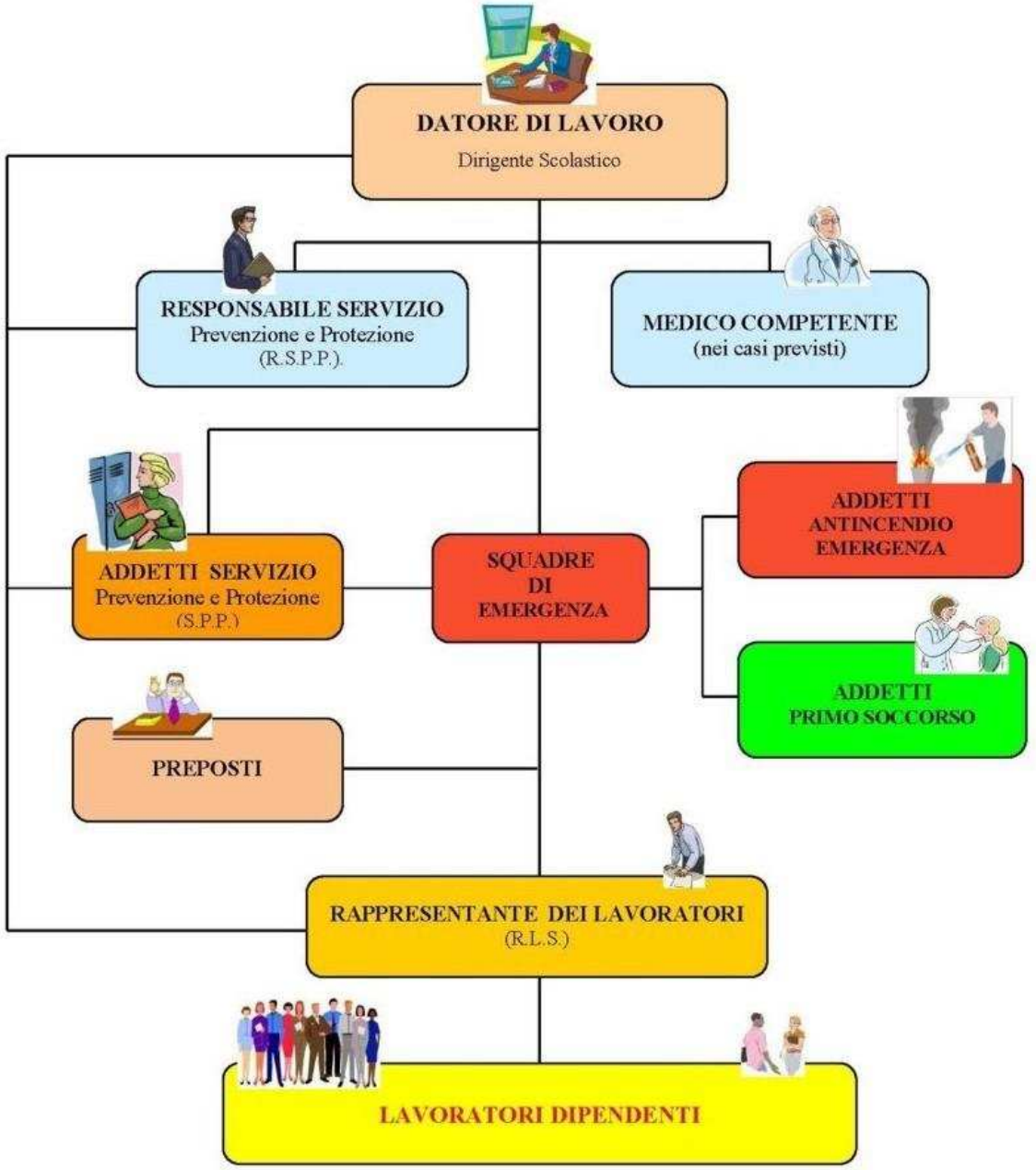


- La competenza generale delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata alle Aziende sanitarie locali **(ASL).ASUGI**
- Per particolari settori e attività lavorative, permangono **competenze specifiche** di altri organi come i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali e regionali del Lavoro, gli uffici di Sanità Aerea e Marittima e del **CNVVF.**



- La **competenza esclusiva** delle funzioni di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori appartenenti alle Forze Armate, per quelle di Polizia e per i **Vigili del Fuoco** dei **propri servizi sanitari e tecnici.**
- Nell'ambito delle **aree operative riservate**, (quali quelle ove previsto in servizio il personale del **CNVVF),** è l'**Ufficio di Vigilanza,** istituito presso l'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento VVF, ad avere **competenza esclusiva** delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Organigramma



Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro è garantito:

- dal controllo degli organismi interni dell'attività lavorativa
- dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza

Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:

- il primo livello di prevenzione

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche
- l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori
- gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro

Gli organismi interni all'azienda per la verifica e il controllo dell'applicazione delle norme antinfortunistiche sono:

- Datore di Lavoro,
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza,
- Medico Competente.

All'interno dell'azienda deve inoltre operare:

- un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza,
- uno scambio di informazioni e interventi formativi per:
  - migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche,
  - coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni.

I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono

- Azienda Sanitaria Locale - ASUGI
- Direzione provinciale del lavoro
- Vigili del fuoco
- Inail
- Arpa

Altri organismi con competenze specifiche e limitate

- Uffici di sanità aerea e marittima
- Carabinieri
- Polizia di Stato
- Polizia Locale
- Autorità marittime, portuali ed aeroportuali

Tra i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco rientrano la verifica e il controllo in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.

Il personale appartenente al CNVVF è organo di vigilanza sull'applicazione della legge in materia di antincendio.
Tale attività di vigilanza deve essere attuata secondo le modalità previgenti:

- **a richiesta** dei soggetti interessati a norma di legge, ai fini del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi
- per procedere al controllo di situazioni di potenziale **pericolo segnalato** o rilevato
- per procedere a **controlli a campione** sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del CNVVF

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco esercita con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.

La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque segnalate.

Al personale VV.F. incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito

- l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti, anche durante l'esercizio,
- l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature,
- l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari,
- il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Qualora siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili dell'attività, il Corpo nazionale:

- adotta i **provvedimenti di urgenza** per la messa in sicurezza delle opere,
- dà **comunicazione** dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Chiunque in qualità di **titolare di una delle attività soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo** del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.

Chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi **attesti fatti non rispondenti al vero**, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Il **Prefetto** può disporre la sospensione dell'attività.

Per la carenza dei requisiti e dei presupposti di sicurezza, sanzioni con arresto o ammenda, il Comando procederà ai sensi del **D.Lgs. 758/1994**:

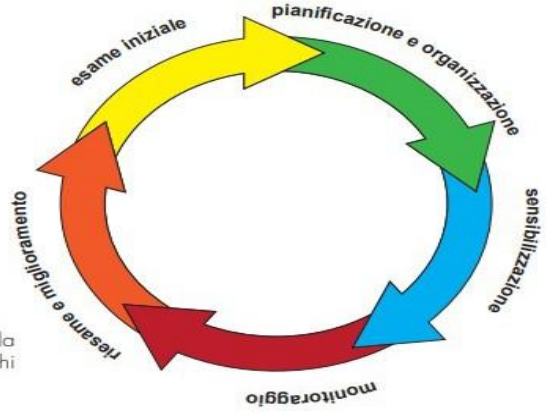
- imponendo le prescrizioni sulle opere di adeguamento
- imponendo i termini temporali di esecuzione delle stesse
- imponendo eventuali misure immediate atte a far cessare il pericolo
- controllando l'esecuzione delle opere

In caso di soluzione positiva si ammette al pagamento di una ammenda che se pagata in tempo utile produce **l'estinzione** del reato

Valutazione del rischio incendio

Tra i diversi adempimenti in capo al datore di lavoro, uno dei principali riguarda l'obbligo di elaborare un **documento** per la valutazione dei rischi, DVR, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e da questa predisporre **misure di riduzione del rischio.**

La valutazione del rischio di incendio consiste in un processo di esame iniziale, pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame dei rischi di incendio presenti.

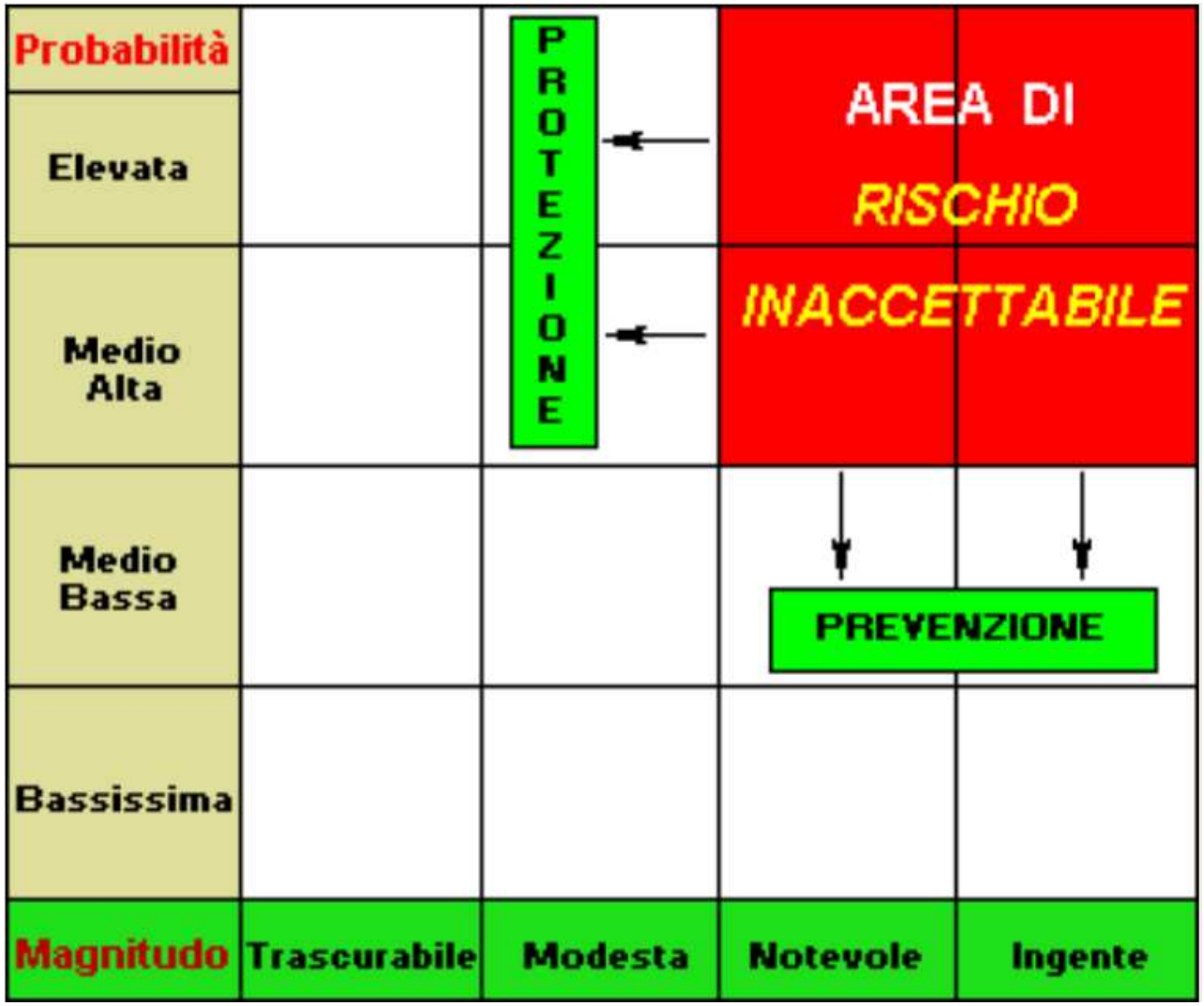


Il ciclo della valutazione dei rischi

MATRICE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ ↑				
ALTAMENTE PROBABILE (4)	4	8	12	16
PROBABILE (3)	3	6	9	12
POCO PROBABILE (2)	2	4	6	8
IMPROBABILE (1)	1	2	3	4
GRAVITÀ →	LIEVE (1)	MEDIO (2)	GRAVE (3)	GRAVISSIMO (3)

Matrice del Rischio



La riduzione del rischio incendio può essere raggiunta attraverso l'adozione di **misure preventive**, finalizzate alla riduzione della probabilità di insorgenza degli incendi e di **misure protettive**, finalizzate al contenimento degli effetti degli incendi



Le **misure generali di tutela** della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi id lavoro sono:

- la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e la sicurezza
- la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- l'**eliminazione dei rischi** e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo on relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- il **rispetto dei principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
- la **sostituzione** di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno
- la **limitazione al minimo** dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio
- la priorità delle misure di **protezione collettiva** rispetto a quella individuale

- il **controllo sanitario** dei lavoratori
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
- **l'informazione e la formazione** adeguate per i lavoratori
- l'informazione e la formazione adeguate per dirigenti e preposti
- l'informazione e la formazione adeguate per gli **RLS**
- le istruzioni adeguate ai lavoratori
- la **partecipazione e consultazione** dei lavoratori
- la partecipazione e la consultazione dei RLS
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il **miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**
- le misure di emergenza da attuare in caso di **primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato**
- l'uso di **segnali** di avvertimento e di sicurezza
- la regolare **manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti

I soggetti coinvolti nell'organizzazione del sistema prevenzione





la centralità del S.P.P. nel sistema sicurezza

I suoi compiti sono compiti fondamentali:

- Individuazione dei fattori di rischio;
- Elaborazione, per *quanto di competenza,* di misure, sistemi e procedure;
  - Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - Partecipare alle consultazioni in sede di riunione periodica;
  - Emettere pareri circa l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale.

R.S.P.P.: Non si tratta di funzioni operative ma di supporto tecnico che deve essere, per disposizione legislativa, la più tecnicamente qualificata possibile, ed è per questo che è una diretta scelta del solo Datore di Lavoro.

CAPACITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI degli addetti e dei R.S.P.P. ESTERNI O INTERNI ALL'AZIENDA

Art. 32

Devono essere

A. ADEGUATI ALLA NATURA DEI RISCHI presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

B. IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica di apprendimento a *specifici corsi di formazione* adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

IL D.LGS. 81/08 RISERVA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA (**ADDETTI ANTINCENDIO, ADDETTI PRIMO SOCCORSO, ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI ECC.**), PREFIGURANDO DIVERSE TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI IN RELAZIONE ALLA PECULIARITÀ ED ALLA NATURA DEL RUOLO RICOPERTO NEL LUOGO DI LAVORO.

QUANTO AI **SINGOLI LAVORATORI**, L'ART. 36 E L'ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 PREVEDONO CHE IL DATORE DI LAVORO DEBBA PROVVEDERE AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE:

A) SUI **RISCHI SPECIFICI** CUI È ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, LE NORMATIVE DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA;

B) SUI **PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI** SULLA BASE DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE NORME DI BUONA TECNICA;

C) SULLE **MISURE E LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE** ADOTTATE (MISURE PREVENZIONE INCENDI, MISURE PRIMO SOCCORSO ECC.).

Designazione addetti antincendio (*art.43, comma 1, lett. b*)

Il Datore di Lavoro (o il Dirigente allo scopo delegato) deve designare i lavoratori addetti alla lotta antincendi all'evacuazione e al primo soccorso, al fine dell'adeguata gestione delle emergenze.

Nella designazione, il Datore di lavoro, tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

Prevenzione Incendi - art. 46 D.Lgs 81

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal d. lgs. n. 139/2006 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
   1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
   2) misure precauzionali di esercizio;
   3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
   4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

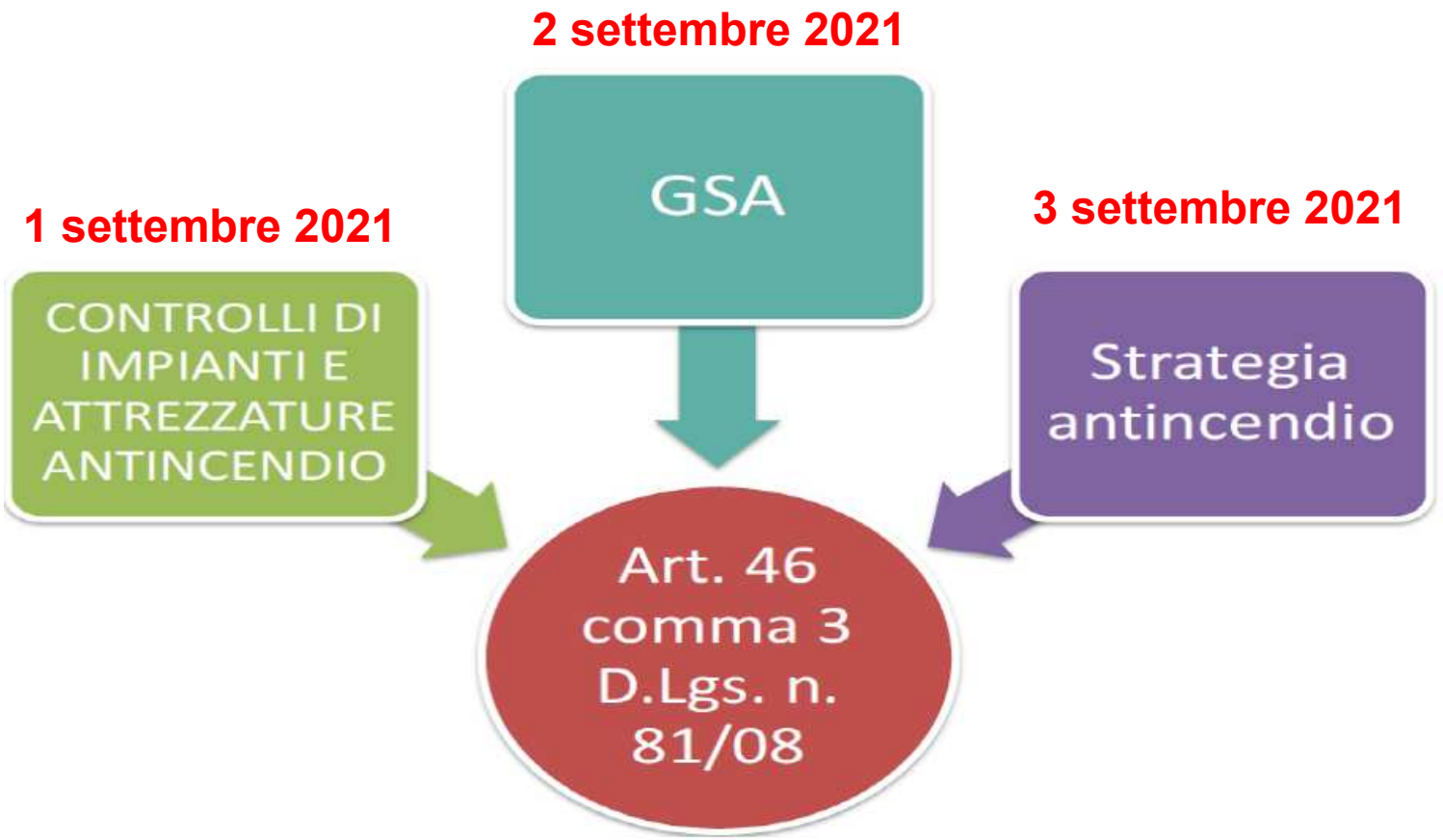
Il testo dell'**art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008** recita:

I Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1. *misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
2. *misure precauzionali di esercizio;*
3. *metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
4. *criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.


2 settembre 2021
GSA
1 settembre 2021
CONTROLLI DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
3 settembre 2021
Strategia antincendio
Art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 81/08

DECRETO "CONTROLLI" 1 settembre 2021

CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

DECRETO "GSA" 2 settembre 2021

GSA:"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

DECRETO "MINICODICE" 3 settembre 2021

STRATEGIA ANTINCENDIO: "Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008".

Il «minicodice» riguarda **«le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi»** e si propone quale regola tecnica antincendi per le attività prive di specifica regola tecnica. L'approccio proposto ricalca quello del Codice di Prevenzione Incendi sebbene con contenuti in forma ridotta e semplificata.

DECRETO CONTROLLI

1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

Articolato normativo

- **art. 1**: Definizioni
- **art. 2**: Campo di applicazione
- **art. 3**: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4**: Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5**: Abrogazioni
- **art. 6**: Entrata in vigore

Allegato I

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

Allegato II

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative

DECRETO GSA

2 settembre 2021

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008".

Articolato normativo

- **art. 1**: Campo di applicazione
- **art. 2**: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3**: Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4**: Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5**: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6**: Requisiti dei docenti
- **art. 7**: Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8**: Entrata in vigore

Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

DECRETO MINICODICE

3 settembre 2021

"Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008"

Articolato normativo

- **art. 1**: Oggetto - Campo di applicazione
- **art. 2**: Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3**: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- **art. 4**: Disposizioni transitorie e finali
- **art. 5**: Entrata in vigore

Allegato I: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Campo di applicazione 2
Valutazione del rischio di incendio 2
Strategia antincendio 3
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Riferimenti 9

Cosa si intende per emergenza

L'emergenza è ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale od in atto.
Le emergenze possono essere di diverso tipo: dall'**incendio** all'**esplosione**, dall'**allagamento** al **crollo**, alla **fuga di gas**, alle **calamità naturali, ….**







Che cosa è un piano di emergenza

Il piano di emergenza è un documento che integra il Documento di Valutazione dei Rischi e stabilisce le misure necessarie che i lavoratori devono mettere in atto per gestire l'emergenza e ridurre al minimo i rischi.

Si tratta di un protocollo di intesa tra tutti i lavoratori e per le persone presenti a qualsiasi titolo in un luogo di lavoro, secondo cui al sopraggiungere di un'emergenza, viene interrotta qualsiasi attività lavorativa, viene predisposto un esodo rapido ed ordinato verso luoghi sicuri e vengono attuate le specifiche procedure.



Qual è lo scopo del piano di emergenza

Lo scopo della redazione di un piano di emergenza è quello di **dare indicazioni sul comportamento del personale dipendente e di fornire le opportune informazioni tecniche da utilizzare quando si verifica una situazione di emergenza,** interna o esterna,

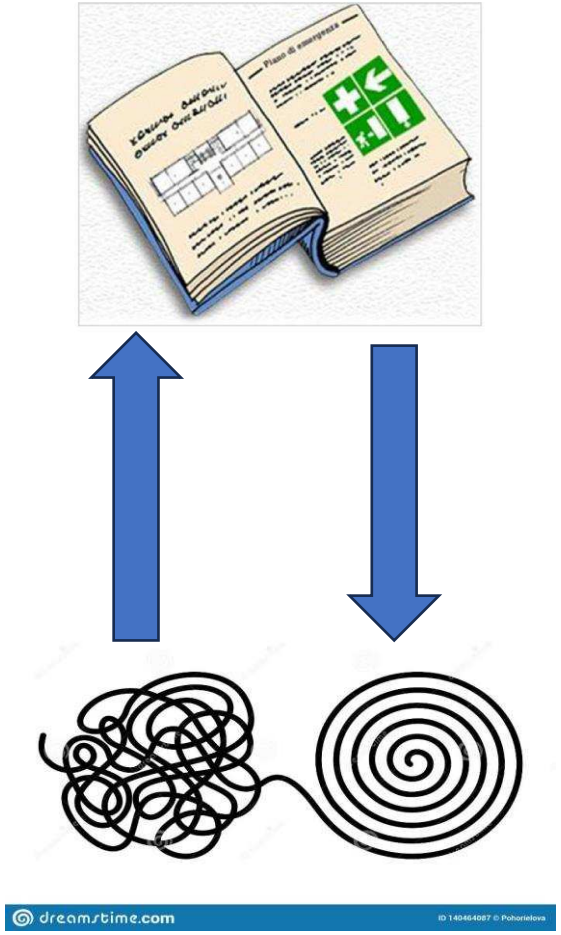


E' un documento scritto che contiene POCHE, SEMPLICI informazioni chiave per mettere in atto i primi comportamenti in caso di evento incidentale per:



1. **Salvare vite umane**
2. **Mettere in sicurezza gli impianti di processo**
3. **Compartimentare e confinare gli incendi**
4. **Proteggere i beni e le attrezzature**
5. **Estinguere gli incendi**

TUTTI devono conoscere le procedure da adottare in caso di emergenza!



OBBIETTIVO:
Riportare l'ordine in una situazione di caos

In mancanza di appropriate procedure nell'incidente permane una situazione caotica, che causa quindi confusione e incomprensioni.

Quando è obbligatorio redigere il piano di emergenza

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti nella propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del "Decreto GSA", con l'obbligo di predisporre un piano di emergenza, nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette al controllo dei VV.F.).

Chi ha l'obbligo di predisporre il piano di emergenza?

Il **datore di lavoro** ha l'obbligo di predisporre il piano di emergenza con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di mantenerlo aggiornato in relazione alle mutate situazioni lavorative (variazione rischi, lavoratori…).

Per i luoghi di lavoro non rientranti nei tre casi, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza. Deve però adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Queste misure derivano dal DVR o a valle delle procedure standardizzate (art. 29, comma 5 del D.Lgs 81) e possono concretizzarsi in misure semplificate per la gestione dell'emergenza (… planimetrie ed indicazioni schematiche)

Cosa contiene un piano di emergenza

a) le **azioni** che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le **procedure** per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le **disposizioni** per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) le **specifiche misure** per assistere le persone con esigenze speciali.

Il piano di emergenza deve identificare un **adeguato numero di addetti** al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste.



Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze **deve essere congruo, in relazione alle turnazioni** e alle assenze ordinariamente prevedibili



Il piano di emergenza deve essere **aggiornato in occasione di ogni modifica** che possa alterare le misure di prevenzione e protezione.

L'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.



I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:

- le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;

- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);

- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.





Il piano di emergenza deve essere è basato su **chiare istruzioni** scritte e deve includere:

- i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

- i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;

- le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;

- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento;

Il piano deve includere anche una o più **planimetrie** nelle quali sono riportati almeno

a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;

b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;

c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;

e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;

f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;

g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica:

a) tramite pianificazione delle azioni da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
b) nelle attività lavorative, con la formazione ed addestramento periodico del personale addetto all'attuazione del piano d'emergenza e con prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato.

Esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale (DM 02 sett. 2021, All. I)

Le esercitazioni non sono fini a se stesse, servono per tarare le procedure, capire cosa funziona e cosa può essere migliorato/variato nel piano di emergenza

Soccorso alle persone disabili

Il datore di lavoro individua le necessita di lavoratori e persone disabili che possono accedere al luogo di lavoro.
Il P.E. deve indicare i lavoratori idonei a gestire gli occupanti con disabilità fisiche (fattuali, temporanee e permanenti), mentali o sensoriali.



Art. 63 c.2 e c.3 Dlgs 81/08

c.2 I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei **lavoratori disabili**.
c.3 L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

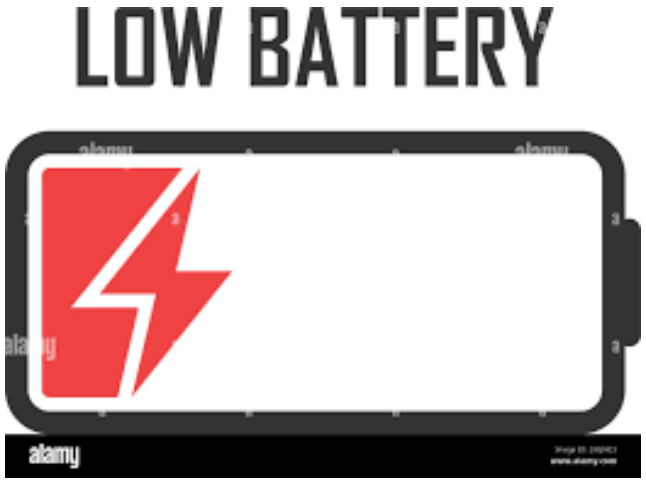
DM 02 settembre 2021 – Allegato II, punto 3

c.2 Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilita temporanee ed i bambini.
c.3 Nel predisporre il piano di emergenza, **il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali**, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacita sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalita di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

CIRCOLARE N° 4 del 1 MARZO 2002

OGGETTO: Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. -





… avremmo finito …

Grazie per l'attenzione !